

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Supressão de Documento (art. 305 do CP)

Veja como o crime de “SUPRESSÃO DE DOCUMENTO” está tipificado no Código Penal:

### Supressão de documento

*Art. 305 - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor:*

*Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular.*

Para configurar o crime:

- o agente deverá **DESTRUIR, SUPRIMIR ou OCULTAR documento público (verdadeiro)**;
- o agente deverá destruir, suprimir ou ocultar documento público **com a finalidade de obter benefício próprio/outrem, ou prejudicar alguém**.
- o agente deverá destruir, suprimir ou ocultar documento público **que não podia dispor** (que não podia se desfazer).

Ressalta-se que jurisprudência entende que se o documento for **SUBSTITUÍVEL**, não haverá o citado crime.

Veja que o tipo de documento determinará a pena:

- **DOCUMENTO PÚBLICO: reclusão, de dois a seis anos, e multa.**
- **DOCUMENTO PARTICULAR: reclusão, de um a cinco anos, e multa.**

Para finalizar, o crime de **SUPRESSÃO DE DOCUMENTO absorve** (o agente só responderá pelo crime de supressão de documento) os seguintes delitos: furto; apropriação indébita antecedente; o dano.

Agora não responderá pelo crime de “**Supressão de Documento**” e sim pelo crime especial: no caso de supressão ligada à crimes tributários (Lei 8.137); o procurador ou advogado que o destruir processo ou documento judicial responderá por “Sonegação de Papel ou Objeto de Valor Probatório”.

Saudações.

**Professor RAFAEL ALBINO.**

**Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8**

### Resumo

## SUPRESSÃO DE DOCUMENTO

*Art. 305 - **Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor:***

*Pena - **reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular.***

Para configurar o crime:

- o agente deverá **DESTRUIR, SUPRIMIR ou OCULTAR documento público (verdadeiro)**;
- o agente deverá destruir, suprimir ou ocultar documento público **com a finalidade de obter benefício próprio/outrem, ou prejudicar alguém.**
- o agente deverá destruir, suprimir ou ocultar documento público **que não podia dispor** (que não podia se desfazer, se o documento for **SUBSTITUÍVEL**, não haverá o citado crime).

O tipo de documento determinará a pena:

- **DOCUMENTO PÚBLICO: reclusão, de dois a seis anos, e multa.**
- **DOCUMENTO PARTICULAR: reclusão, de um a cinco anos, e multa.**

O crime de **SUPRESSÃO DE DOCUMENTO** absorve os seguintes delitos: furto; apropriação indébita antecedente; o dano.

Responde pelo crimes especial (e não pela “**Supressão de Documento**”): no caso de supressão ligada à crimes tributários (Lei 8.137); o procurador ou advogado que o destruir processo ou documento judicial responderá por “Sonegação de Papel ou Objeto de Valor Probatório”.

Saudações.

Rafael Albino.

---

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

---